

1500487-37.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... de nulidade, uma vez que o delito de tráfico, na modalidade guardar em depósito, é nitidamente permanente, e a própria Constituição da República autoriza o ingresso na residência, sem o consentimento do morador, nos casos de flagrante delito, a teor do artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna. Nesse sentido:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Preliminar de nulidade - Invasão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500487-37.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500487-37.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2050082/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 23160220 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

463/22/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2050082 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 463/22/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO SOUZA DE PAULA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

LEONARDO SOUZA DE PAULA, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 07h30min, na Rua José Bonifácio Souza Filho, nº

203, nesta cidade e comarca de Limeira, trazia consigo, para fins de tráfico, 05 (cinco) porções de "cocaína" na forma de "crack", com peso de 1,36g (um grama e trinta e seis decigramas), 03 (três) porções desta droga pesando 1,27g (um grama e vinte e sete centigramas) e 04 (quatro) porções de "Cannabis sativa L", com peso de 14,06g (catorze gramas e seis centigramas), bem como, tinha em depósito 122 (cento e vinte e duas) porções de "cocaína" na forma de "crack", com peso de 48,34g (quarenta e oito gramas e trinta e quatro centigramas), além de 77 (setenta e sete) porções da mesma droga, pesando 22,8g (vinte e dois gramas e oito decigramas) e 42 (quarenta e duas) porções de "Cannabis sativa L", com peso de 195,22g (cento e noventa e cinco gramas e vinte e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente notificado (fl. 92), o réu apresentou defesa preliminar à fl. 96.

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2022 (fls. 98/99).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas, e o réu foi interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia (fls. 143/147), enquanto a Defensoria Pública pugnou, preliminarmente, pela nulidade decorrente da invasão de domicílio. No mérito, pede a desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei nº 11.340/2006, realizando considerações subsidiárias acerca da pena (fls. 151/157).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, afasto a alegação de nulidade, uma vez que o delito de tráfico, na modalidade guardar em depósito, é nitidamente permanente, e a própria Constituição da República autoriza o ingresso na residência, sem o consentimento do morador, nos casos de flagrante delito, a teor do artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna. Nesse sentido:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Preliminar de nulidade - Invasão de domicílio - Ilícitude das provas - Inocorrência - Crime permanente - Preliminar afastada - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia - Validade dos depoimentos - Inexistência de contradição com as demais provas - Circunstâncias da apreensão que denotam o dolo de mercancia - Manutenção da condenação - Penas que comportam redução - Descabimento de concessão da redutora prevista no art. 33, § 4º, diante da reincidência do acusado - Redução ou isenção da pena de multa - Não cabimento, eis que expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal - Regime fechado mantido - Recurso parcialmente provido (voto n. 42554). (TJSP; Apelação Criminal 1500218-86.2019.8.26.0648; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020, g.n.)

No mérito, a pretensão acusatória procede.

Presentes a materialidade e a autoria delitivas, a partir da prisão em flagrante (fls. 04/06), do auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), do boletim de ocorrência (fls. 15/17), do auto de constatação preliminar (fls. 42/46), das fotografias (fls. 30/41), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 88/91), e da prova oral colhida em juízo.

De fato, a testemunha Guarda Municipal ALEXANDRE DE SORDI disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistou o réu, correndo, ingressar em um imóvel. Ao sair, o acusado foi abordado,

constatando-se que estava com porções de “maconha”, “crack” e “cocaína”, além de determinada quantia em dinheiro, tendo franqueado o ingresso na residência. No banheiro, foram localizadas mais 200 (duzentas) porções dos mesmos entorpecentes. Indagado, o réu confessou a propriedade dos entorpecentes que estavam em sua posse, dizendo que se destinavam ao tráfico, mas negou a daqueles encontrados na casa. O denunciado também declarou que o dinheiro era proveniente do comércio espúrio (fl. 07 e mídia).

Nesse exato sentido foi o depoimento Guarda Municipal HELVECIO JULIÃO DE OLIVEIRA (fl. 06 e mídia).

Na delegacia, o acusado LEONARDO confessou que toda droga encontrada em sua posse era de sua propriedade e se destinava ao comércio ilícito, contudo negou que as porções encontradas no interior do seu dormitório fossem de sua propriedade. Informa que a residência é alugada, mas em algumas oportunidades um amigo que conhece apenas por “Neto” frequenta o local para tomar banho. Acredita que todas as porções apreendidas no dormitório tenham sido depositadas por “Neto”. Confirmou que cerca de R\$ 100,00 (cem reais) eram realmente produto do tráfico de drogas, ao passo que o valor restante já possuía anteriormente (fl. 09).

Em juízo, por outro lado, LEONARDO declarou que é usuário e, no dia dos fatos, estava na posse tão somente de 4 (quatro) porções de “maconha” e 3 (três) pinos de “cocaína”. Negou a existência de drogas em sua residência, dizendo que o policial entrou sem sua autorização, posteriormente mostrando os entorpecentes (mídia).

Note-se que o depoimento do réu é fantasioso e inverossímil, quedando-se absolutamente isolado no conjunto probatório colhido no bojo destes autos, destoando dos depoimentos dos guardas municipais.

Cumprе ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos guardas, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

Cediço, ainda, que não demonstrada nenhuma desavença entre os agentes públicos e o réu, sendo pouco crível que incriminassem falsamente pessoas inocentes. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado - Recurso não provido. (Apelação nº 0017447-66.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, Relator Desembargador LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 13ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São

Paulo, j. 15.12.2016)

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Deveras, a quantidade e a variedade de drogas, seu modo de acondicionamento, as circunstâncias da prisão, bem como o relato dos Guardas e a confissão extrajudicial, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

Curial assinalar que, mesmo se verdadeira a alegação de que é usuário, tal condição não é idônea, de per si, a excluir a prática do comércio espúrio, não sendo raros os casos em que, para manter e sustentar o próprio vício, o indivíduo concomitantemente realize a venda de entorpecentes. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Recurso defensivo – Pretendida absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Materialidade, autoria e destinação das drogas evidenciadas – Palavra dos policiais às quais se empresta relevo probatório – A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita – Condenação mantida – Pena bem dosada – Réu reincidente específico – Confissão não verificada – Exegese da súmula nº 630, do STJ – Minorante inaplicável ante a recidiva – Regime fechado adequado ao caso e bem fundamentado na origem – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500179-76.2019.8.26.0232; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cesário Lange - Vara Única; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020, g.n.)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado, resistência e conduzir veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para uso de drogas, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, bem como a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem delineadas. Provas dos autos sustentam de forma clara e indubitosa a condenação. Finalidade de mercancia caracterizada. A simples condição de usuário não exclui automaticamente a traficância. Inviabilidade de desclassificação para uso próprio. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Crime de resistência caracterizado. Disparo de arma de fogo contra os policiais. Da mesma forma, crime de dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano configurado. Dosimetria não merece reparo. Aplicação do redutor mantida à míngua de apelo ministerial. Regime fechado bem fundamentado para o tráfico. Regime semiaberto mantido para os delitos apenados com detenção. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0002419-41.2017.8.26.0537; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro: 06/09/2019, g.n.)

Passo a dosar a pena, nos limites do artigo 68, do Código Penal.

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis, logo fixo a pena-base acima no mínimo, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes, nem atenuantes.

Na terceira fase, malgrado se trate de réu primário, de bons antecedentes, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes denota que não se trata de pequeno ou neófito traficante, mas de indivíduo que integra organização criminosa, de plena confiança dos superiores, por isso deixo de reconhecer a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tornando-se definitiva a reprimenda penal em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, a teor do artigo 33, do Código Penal, tendo em vista o montante de pena imposta, a primariedade e os bons antecedentes.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade e o sursis, porquanto não preenchidos os requisitos legais, dada a quantidade de pena e a gravidade em concreto do crime.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o réu LEONARDO SOUZA DE PAULA, devidamente qualificado, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram sua prisão, em especial a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito praticado e as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral (art. 312, do CPP), fomentando outros delitos violentos e causando o vício de inúmeras pessoas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido, reiterando-se integralmente os termos da decisão de fls. 67/71. Oficie-se.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, guardada quantidade suficiente para a contraprova, bem como determino a perda dos demais bens apreendidos em favor da União, revertidos ao Funad, a teor do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 91, inciso II, do Código Penal, cuidando-se de produtos evidentes do tráfico, já que o acusado não demonstrou sua origem lícita, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé, a serem apurados em expediente próprio, se o caso.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, ponderando-se os benefícios da assistência judiciária gratuita, porquanto assistido pela DPE/SP.

P.I.C.

Limeira, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA